

リース契約書

セントラルリース株式会社(以下「甲」という)と、株式会社あおぞら製作所(以下「乙」という)とは、以下のとおりリース契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(リース物件)

1. 甲は、乙が指定する別紙1「リース物件明細表」記載の物件(以下「本物件」という)を、乙が指定する売主(以下「売主」という)から買い受け、乙にリース(賃貸)し、乙はこれを借り受ける。
2. 本物件の規格、仕様、品質等は、乙が自己の責任で決定したものであり、甲はこれらについて何ら責任を負わない。

第2条(リース期間)

リース期間は、2026年8月1日から2031年7月31日までの60か月とする。ただし、リース期間の起算日は、乙が甲に借受証を交付した日とする。

第3条(リース料)

1. 乙は甲に対し、リース料として月額金165,000円(うち消費税等15,000円)を支払う。リース料の総額は金9,900,000円(うち消費税等900,000円)とする。
2. リース料は、本物件の使用の対価のほか、甲が本物件の取得のために要した資金の金利、固定資産税、保険料等を含めて算定されたものであることを、乙は確認する。

第4条(支払方法)

1. 乙は、毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、当月分のリース料を甲の指定する預金口座からの口座振替の方法により支払う。
2. 乙が支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払う。

第5条(物件の引渡しおよび借受証)

1. 本物件は、売主から乙に直接納入される。乙は、納入後遅滞なく自己の負担で本物件を検査し、瑕疵のないことを確認したうえで、借受証を甲に交付する。
2. 借受証の交付をもって、本物件は甲から乙に引き渡されたものとする。
3. 納入の遅延、物件の瑕疵その他売主の責めに帰すべき事由については、乙は売主に対して直接請求を行うものとし、甲は責任を負わない。ただし、甲は、乙の請求により、甲が売主に対して有する請求権を乙に譲渡する等、乙による請求に必要な協力を行う。

第6条(物件の使用および保管)

1. 乙は、本物件を善良な管理者の注意をもって、その本来の用法に従い事業のために使用する。
2. 乙は、本物件を別紙1記載の設置場所に設置し、甲の書面による事前の承諾なく移設してはならない。
3. 乙は、本物件の使用に関連して法令上必要となる手続をすべて自己の責任と費用負担において行う。

第7条(保守および修繕)

1. 乙は、自己の費用負担において、本物件を常時正常な使用状態に保つものとし、本物件の保守、点検、修繕については、乙が売主または売主の指定する保守業者との間で別途保守契約を締結してこれを行う。
2. 本物件の修繕費、消耗品費、動力費その他本物件の使用に要する一切の費用は、乙の負担とする。

第8条(所有権の表示)

1. 本物件の所有権は甲に帰属し、乙は、甲が本物件に所有権を表示する標識(プレート等)を貼付することをあらかじめ承諾する。乙は、当該標識を汚損、除去してはならない。
2. 乙は、本物件を第三者に転貸し、譲渡し、または担保に供する等、甲の所有権を侵害する行為をしてはならない。
3. 本物件に対して第三者による差押え等の強制執行のおそれがあるときは、乙は、本物件が甲の所有であることを主張・立証して、その保全に努めるとともに、直ちに甲に通知しなければならない。

第9条(中途解約の禁止)

1. 本契約は、リース期間の中途において解約することができない。
2. 前項にかかわらず、甲が書面により承諾した場合には、乙は、別紙2「規定損害金表」に定める規定損害金を甲に一括して支払うことにより、本契約を解約することができる。

第10条(物件の滅失・毀損)

1. 本物件の引渡しから返還までの間に、本物件が滅失、毀損その他使用不能となったときは(その事由のいかんを問わない)、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2. 本物件が修復不能となったときは、乙は甲に対し、別紙2「規定損害金表」に定める規定損害金を一括して支払う。当該支払により本契約は終了する。
3. 本物件が修復可能であるときは、乙は自己の費用でこれを修復する。この間のリース料の支払義務は免除されない。

第11条(保険)

1. 甲は、本物件についてリース期間中、動産総合保険を付保する。保険料はリース料に含まれる。
2. 本物件について保険事故が発生したときは、乙は直ちに甲に通知し、保険金請求に必要な書類の作成等に協力する。甲が受領した保険金は、前条に定める乙の債務の弁済に充当する。

第12条(通知事項)

乙は、商号もしくは代表者の変更、本店所在地の移転、合併、会社分割、事業の譲渡または経営に重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに書面により甲に通知しなければならない。

第13条(期間満了時の措置)

1. 乙は、リース期間が満了したときは、直ちに自己の費用で本物件を甲の指定する場所に返還する。原状回復に要する費用は乙の負担とする。
2. 前項にかかわらず、乙が期間満了の2か月前までに甲に申し出て甲が承諾したときは、乙は、1年間につき年間リース料(税抜)の10分の1に相当する再リース料で、本物件を再リー

スすることができる。以後も同様とする。

3. 乙が本物件の返還を遅延したときは、乙は、返還完了まで、月額リース料の割合による損害金を甲に支払う。

第14条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 - (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第15条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。

3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第16条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第17条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第18条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。

2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、本契約に定めるリース料の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第19条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第20条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
 - (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第21条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第22条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第23条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第24条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第25条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第26条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報の保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第27条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第28条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年7月10日

甲：東京都千代田区丸の内一丁目9番5号

セントラルリース株式会社

代表取締役 中村 清志

中村

乙：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。